



KANCELARIA SEJMU
BIURO EKSPERTYZ I OCENY SKUTKÓW REGULACJI

BEOS-2725/25

Warszawa, 26 stycznia 2026 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU
L. dz. SPS-III.020.396.13.2025
Data wpływu 26.1.26r.

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
(przed nadaniem numeru druku)¹**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Wnioskodawcy wskazują na brak przepisów precyzujących zasady odpowiedzialności zarządców lasów i parków narodowych za bezpieczeństwo osób korzystających z tych obszarów. W tej sytuacji sądy sięgają po przepisy o wysokim stopniu ogólności, przy czym utrwała się linia orzecznicza, oparta w szczególności na art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach² (dalej: ustawa o lasach lub u.o.l.), która prowadzi do obciążania zarządców odpowiedzialnością za wypadki spowodowane losowymi zdarzeniami w lasach – takimi jak przewrócenie się drzewa lub odłamanie konaru. Wnioskodawcy wskazują, że w konsekwencji wśród zarządców lasów narasta presja na usuwanie cennych przyrodniczo drzew martwych, sędziwych i biocenotycznych, kluczowych dla różnorodności biologicznej i stabilności ekosystemu.

¹ Projekt znajduje się w wykazie projektów wniesionych, którym nie został nadany jeszcze numer druku sejmowego. Numer w wykazie: RPW/41244/2025. Przedstawiciel Wnioskodawców: pos. Daria Gosek-Popiołek.

² Dz. U. z 2025 r. poz. 567.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Rozwiązaniem rekomendowanym przez Wnioskodawców jest znowelizowanie ustawy o lasach oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody³ (dalej: ustawa o ochronie przyrody lub u.o.p.).

Projektowana zmiana ustawy o lasach przewiduje wyłączenie odpowiedzialności zarządcy lasu wobec osób korzystających z udostępnienia lasu za szkody na mieniu, zdrowiu lub życiu, z wyjątkiem szkód wynikających z naruszenia obowiązków informacyjnych określonych w tej ustawie (projektowany art. 26 ust. 1 w związku z projektowanym art. 26b ustawy o lasach). Proponowane zmiany określają również zasady zachowania należytej staranności przez osoby przebywające na terenie lasu (projektowany art. 26a ustawy o lasach). Ponadto projektowany art. 35 ust. 1a ustawy o lasach precyzuje, że odpowiedzialność nadleśniczego za stan lasu nie obejmuje odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu osób trzecich, spowodowane w lesie przez zjawiska i procesy naturalne, w szczególności przez warunki atmosferyczne.

W odniesieniu do ustawy o ochronie przyrody projektowana zmiana ma polegać na dodaniu art. 12 ust. 1a i 1b, określających obowiązki informacyjne oraz zasady wyłączenia odpowiedzialności dyrektora parku narodowego za wypadki zaistniałe na terenie parku narodowego.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy wskazują, że rozważali następujące alternatywy:

- pozostawienie obecnych przepisów bez zmian,
- wprowadzenie jedynie doprecyzowanych obowiązków informacyjnych po stronie zarządców lasów i parków narodowych.

Rozwiązania te uznano jednak za niewystarczające, ponieważ nie eliminowałyby utrwalonej linii orzeczniczej wiążącej odpowiedzialność za „stan lasu” z odpowiedzialnością za wszelkie wypadki spowodowane zjawiskami naturalnymi, co w konsekwencji nadal prowadziłoby do presji na wycinanie drzew biocenotycznych oraz utrzymywania „efektu mrożącego”.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Do analizy porównawczej wybrano Austrię, Czechy, Finlandię, Niemcy i Szwecję jako państwa reprezentujące różne, lecz porównywalne modele prawne

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, ze zm.

regulujące dostęp do lasów i odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z terenów leśnych. Dobór tych państw wynika z ich znaczenia jako krajów o powszechnym dostępie do lasów, istotnej roli funkcji rekreacyjnej lasów oraz przyjętych rozwiązań prawnych, które równoważą swobodę korzystania z lasów z ograniczeniem odpowiedzialności cywilnej właścicieli lub zarządców za zdarzenia wynikające z naturalnych procesów przyrodniczych.

W Austrii model odpowiedzialności za bezpieczeństwo w lasach jest uregulowany w ustawie leśnej⁴. Zgodnie z § 176 ust. 1 i 2, każda osoba przebywająca w lesie poza drogami publicznymi jest zobowiązana do samodzielnego dbania o własne bezpieczeństwo i liczenia się z zagrożeniami naturalnymi. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, że właściciel lasu nie ma ogólnego obowiązku zabezpieczania terenu ani usuwania naturalnych zagrożeń (takich jak martwe drzewa czy gałęzie) w celu ochrony osób korzystających z prawa wstępu. Odpowiedzialność cywilna właściciela została ustawowo ograniczona – w przypadku zdarzeń związanych z gospodarką leśną odpowiada on jedynie za winę umyślną lub rażące niedbalstwo (§ 176 ust. 3). Standardowy obowiązek zabezpieczenia ruchu (*Verkehrssicherungspflicht*) dotyczy w pełnym zakresie przede wszystkim dróg leśnych (*Forststraßen*) oraz tych innych dróg lub urządzeń technicznych, które zostały przez właściciela wyraźnie udostępnione do użytku publicznego, zgodnie z § 176 ust. 4 ustawy leśnej w zw. z § 1319a austriackiego kodeksu cywilnego⁵; nawet w tych przypadkach odpowiedzialność nie może wykroczać poza standardy przewidziane dla zarządców dróg publicznych. Takie rozwiązanie chroni właścicieli przed skutkami nieprzewidywalnych procesów przyrodniczych, czyniąc z nich zarządców zasobów, a nie gwarantów absolutnego bezpieczeństwa rekreacyjnego⁶.

Czeski model odpowiedzialności opiera się na przepisach ustawy o lasach⁷. Zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 każda osoba korzystająca z lasu czyni to na własne ryzyko (*na vlastní nebezpečí*) i jest ustawowo zobowiązana do dostosowania swojego zachowania do stanu środowiska przyrodniczego oraz wynikających z niego zagrożeń. Obowiązek ten dotyczy również poruszania się po drogach leśnych, wyznaczonych szlakach, ścieżkach oraz miejscach odpoczynku. Z § 19 ust. 2 ustawy wynika, że właściciel lasu nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu, zdrowiu lub życiu osób korzystających z prawa wstępu, o ile szkoda nie została wyrządzona w sposób umyślny. Regulacja ta stosuje się razem z nałożonym na

⁴ *Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Forstgesetz 1975*, tekst w j. niemieckim: <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010371> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 26 I 2025 r.].

⁵ *Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch*, tekst w j. niemieckim: <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622>.

⁶ *Wer den Wald betreten darf, was erlaubt ist und worauf man achten muss*, Marktgemeinde Kaumberg, <https://www.kaumberg.gv.at/news/wer-den-wald-betreten-darf-was-erlaubt-ist-und-worauf-man-achten-muss/>.

⁷ *Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)*, tekst w j. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289>.

właściciela w § 32 ust. 8 zakazem grodzenia lasu z powodów własnościowych lub w celu ograniczenia powszechnego użytkowania. Dodatkowo przepis § 22 ust. 1 przenosi obowiązek zabezpieczenia sąsiednich nieruchomości przed zagrożeniami z lasu, takimi jak upadek drzew czy lawiny, na właścicieli tychże nieruchomości lub inwestorów budowlanych. Egzekwowanie zasad korzystania z lasu wspiera system wykroczeń określony w § 53, który przewiduje kary pieniężne za naruszanie ustawowych zakazów przez osoby fizyczne.

Fiński model powszechnego dostępu do przyrody (*jokaisenoikeudet*⁸) oparty jest na zasadzie swobodnego i bezpłatnego korzystania z lasów, niezależnie od formy własności gruntu. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska oraz krajowego zarządcy lasów (*Metsähallitus*), korzystanie z tego prawa odbywa się na pełną odpowiedzialność własną użytkownika (*omalla vastuulla*). Ponieważ wstęp do lasu nie wymaga zgody właściciela ani wnoszenia opłat, podmiot ten nie występuje w roli organizatora pobytu, co zdejmuje z niego obowiązek zabezpieczania terenu przed zagrożeniami naturalnymi. Użytkownik jest zobowiązany do dostosowania swojego zachowania do warunków terenowych, natomiast właściciel gruntu co do zasady nie jest zobowiązany do usuwania typowych naturalnych przeszkód ani do zabezpieczania terenu przed zagrożeniami wynikającymi z naturalnych procesów przyrodniczych. Na obszarach chronionych, w tym w parkach narodowych, korzystanie z oznakowanych szlaków jest zalecane ze względów bezpieczeństwa, jednak uznaje się to za dobrowolny wybór użytkownika, który nie przenosi na zarządcę terenu odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z cech środowiska naturalnego⁹.

W Niemczech ogólny reżim prawny regulujący dostęp do terenów leśnych wyznacza federalna ustawa leśna¹⁰, która dopuszcza wstęp do lasu w celach rekreacyjnych i wskazuje, że korzystanie z lasu odbywa się na własne ryzyko użytkownika (w szczególności w odniesieniu do zagrożeń typowo leśnych). Ze względu na federalną strukturę państwa szczegółowe standardy odpowiedzialności oraz praktyczne wytyczne dla zarządców lasów są doprecyzowywane na poziomie krajów związkowych. Przykładowo w Bawarii oficjalne wytyczne administracji leśnej wskazują, że wstęp do lasu odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika, co do zasady wyłącza odpowiedzialność właściciela za tzw. zagrożenia typowo leśne. Właściciel nie odpowiada zatem za skutki naturalnych procesów, takich jak spadające suche gałęzie czy nierówności terenu spowodowane przez korzenie. Jego odpowiedzialność cywilna ogranicza się wyłącznie do zagrożeń atypowych, czyli stworzonych bezpośrednio przez człowieka lub związanych z infrastrukturą techniczną, przy czym w praktyce obowiązki kontrolne są najsilniej akcentowane w

⁸ *Jokaisenoikeudet – oikeudet ja velvollisuudet*, Metsäkeskus: <https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/oikeudet-ja-velvollisuudet/jokaisenoikeudet>.

⁹ *Jokaisenoikeudet*, Metsähallitus: <https://www.luontoon.fi/fi/lajit/retkeily-ja-ulkoilu/jokaisenoikeudet>.

¹⁰ Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz), tekst w j. niemieckim: <https://www.gesetze-im-internet.de/bwaldg/BJNR010370975.html>.

obszarach związanych z infrastrukturą komunikacyjną, w szczególności w sąsiedztwie dróg publicznych¹¹.

W Szwecji funkcjonuje prawo powszechnego dostępu (*allmansrätten*), umożliwiające każdemu swobodne poruszanie się po lasach, zbieranie płodów runa leśnego oraz krótkotrwały pobyt na cudzym gruncie, przy jednoczesnym obowiązku „nie przeszkadzać i nie niszczyć”. Model ten opiera się na zasadzie, zgodnie z którą osoba korzystająca z lasu czyni to na własną odpowiedzialność, a właściciel gruntu nie odpowiada za szkody wynikające z naturalnych cech środowiska leśnego. Wytoczne Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska (*Naturvårdsverket*) jednoznacznie wskazują, że właściciel gruntu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób trzecich wynikające z procesów przyrodniczych. Odpowiedzialność cywilna właściciela ma charakter wyjątkowy i ogranicza się do szkód powstałych w związku z obiektami sztucznymi lub infrastrukturą (np. wadliwie wykonane kładki, mosty, pomosty) oraz do przypadków, w których właściciel wiedział o konkretnym, szczególnym zagrożeniu i zaniechał podjęcia rozsądnych działań, w szczególności w odniesieniu do obiektów sztucznych lub infrastruktury¹².

W ankietach przesłanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu nie odniesiono się do konkretnych rozwiązań przyjmowanych w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Zawarte w analizowanym projekcie propozycje normatywne zmierzają do nałożenia na osoby przebywające na terenie parków narodowych, jak i lasów stanowiących własność Skarbu Państwa obowiązku zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a także, na co należy zwrócić szczególną uwagę, do wyłączenia odpowiedzialności prawnej zarządcy lasu i/lub dyrektora parku narodowego „za skutki działania sił natury” dotyczące osób lub mienia, o ile dopełniono przewidzianych projektem obowiązków informacyjnych. Rozwiązanie to zgodnie z założeniem wyartykułowanym w dołączonych do projektu deklarowanych skutkach regulacji (DSR) ma „usunąć utrwaloną linię orzecniczą wiążącą odpowiedzialność za «stan lasu» z odpowiedzialnością za wszelkie wypadki spowodowane zjawiskami naturalnymi”¹³ – przy czym, co warto zaznaczyć, ani w DSR, ani w uzasadnieniu projektu nie wskazano przykładów konkretnych orzeczeń sądowych przemawiających za tezą o utrwaleniu się wspomnianej linii orzecniczej.

¹¹ Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft und Forsten (LfL), *Verkehrssicherungspflicht für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer*, <https://www.aelf-tw.bayern.de/forstwirtschaft/waldbesitzer/281278/index.php>.

¹² *Allmansrätten för markägare*, Naturvårdsverket, <https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/allmansratten/allmansratten-for-markagare/>.

¹³ Zob. DSR, s. 2.

Przyjęcie proponowanych rozwiązań skutkowałoby ingerencją w takie umocowane konstytucyjnie prawa jak własność albo inne prawa majątkowe (zob. art. 64 Konstytucji), zdrowie (zob. art. 68 Konstytucji), czy życie (zob. art. 38 Konstytucji), a w świetle jednego z wyrażanych w doktrynie poglądów można by przyjąć, że doszłoby także do ingerencji w sferę wolności jednostki (zob. art. 31 Konstytucji)¹⁴.

Dodatkowo należy wskazać, że w DSR podniesiono, iż proponowane rozwiązania nawiązują do unormowań zawartych w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich¹⁵ (dalej: ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach lub u.b.r.g.) oraz ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych¹⁶ (dalej: ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych lub u.b.o.w.)¹⁷, w których, jak wskazują Wnioskodawcy, „przyjęto analogiczną triadę: obowiązki informacyjne po stronie zarządcy, podwyższona odpowiedzialność indywidualna użytkownika, akceptacja ryzyka naturalnego”¹⁸.

W związku z poczynionymi ustaleniami w poniższej analizie skoncentrowano się na zagadnieniach systemowych.

Jak wyżej wspomniano przyjęcie proponowanych rozwiązań skutkowałoby ingerencją w sferę dóbr zakotwiczonych konstytucyjnie, a co za tym idzie sferę praw i wolności z nimi związanych. Przy czym ingerencja ta przybrałaby w swym głównym wymiarze postać ograniczenia ochrony prawnej wspomnianych dóbr (ograniczenia praw lub wolności). Ograniczenie praw lub wolności konstytucyjnych nie jest z definicji wykluczone, jednakże musi zostać dokonane zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej, wśród których podstawowe znaczenie przypisuje się art. 31 ust. 3 Konstytucji¹⁹.

Na gruncie tej regulacji w orzecznictwie konstytucyjnym wypracowany został tzw. test proporcjonalności, za pomocą którego ocenia się, czy dane ograniczenie konstytucyjnych wolności lub praw mieści się w ramach wyznaczonych przez ustawę zasadniczą. W ramach wspomnianego testu – dla którego podstawę może stanowić także art. 2 Konstytucji, np. w zakresie praw nadanych ustawowo²⁰ – należy ustalić czy:

- a) dana regulacja doprowadzi do osiągnięcia celu zamierzonego przez prawodawcę, a zatem czy ochroni w określonym zakresie przynajmniej jedną z wartości, o których mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji (przesłanka

¹⁴ Zob. B. Lackoroński, M. Raczkowski [w:] W. Borysiak (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2025, komentarz do art. 415, nb 11, 16, 17, Legalis.

¹⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 1154.

¹⁶ Dz. U. z 2023 r. poz. 714.

¹⁷ Zob. DSR, s. 3.

¹⁸ Tamże.

¹⁹ Zob. np. L. Bosek, M. Szydło [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), *Konstytucja RP. Komentarz*, t. 1, Art. 1–86, Warszawa 2016, komentarz do art. 31, nb 56, Legalis; P. Tuleja [w:] P. Tuleja (red.), *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, Warszawa 2023, komentarz do art. 31, LEX.

²⁰ Zob. np. wyrok TK z 26 VI 2019 r., sygn. akt K 16/17, OTK ZU A/2019, poz. 49 oraz wskazane tam orzecznictwo.

przydatności) – przyjmuje się, że warunku tego nie spełniają przepisy utrudniające osiągnięcie założonych celów lub nie wykazujące z nimi żadnego związku;

- b) dana regulacja jest możliwie najmniej uciążliwym środkiem służącym osiągnięciu założonego przez prawodawcę celu, co wiąże się z rozważeniem możliwych środków alternatywnych i określeniem ich skuteczności (przesłanka niezbędności lub konieczności);
- c) dobro (wartość konstytucyjna) utracone w wyniku ograniczenia prawa lub wolności jednostki pozostaje w odpowiedniej proporcji do dobra (wartości konstytucyjnej) osiągniętego przez wprowadzenie danej regulacji – przy czym im cenniejsze jest dobro naruszone i im wyższy jest stopień naruszenia, tym cenniejsze musi być dobro chronione i wyższy stopień jego realizacji (przesłanka proporcjonalności *sensu stricto*)²¹.

Badanie przesłanki przydatności w ramach analiz *ex post* wymaga ustalenia celu jaki prawodawca chciał osiągnąć wprowadzając daną regulację²², w ramach analizy *ex ante* należy zaś ustalić jaki cel prawodawca chce osiągnąć. W świetle przedstawionych przez Wnioskodawców założeń projektowane przepisy mają zasadniczo służyć zapewnieniu „warunków do zachowania drzew biocenotycznych, martwego drewna i mikrosiedlisk, co jest niezbędne dla realizacji celów ochrony przyrody”²³ poprzez zniesienie „odpowiedzialności za skutki działania sił natury, o ile zarządca dopełni ustawowych obowiązków informacyjnych”²⁴.

Realizacja tak zakreślonego celu jawić się jednak może jako problematyczna. Wskazać bowiem należy, iż wspomniane obowiązki informacyjne obejmują m.in. nakaz umieszczenia stosownych tablic „przy drogach wjazdowych do lasu oraz innych ogólnodostępnych miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do wejścia do lasu” (projektowany art. 26b ust. 2 pkt 1 u.o.l.). Ze względu na powierzchnię lasów należących do Skarbu Państwa, które sąsiadują ze znaczną liczbą osiedli ludzkich i publicznych szlaków komunikacyjnych nie da się bowiem ustalić liczby „ogólnodostępnych miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do wejścia do lasu”, które powinny zostać oznakowane – zwłaszcza, że pojęcie to nie zostało dookreślone. Liczba ta może się zmieniać w czasie w związku z powstawaniem nowych „wejść” oraz zaprzestawaniem korzystania z już istniejących.

Na marginesie warto zauważyć, że na omawiany problem zwrócił uwagę także Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w piśmie przesłanym do Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu (BEOS) podnosząc, że „[b]iorąc pod uwagę specyfikę lasów graniczących z tysiącami posesji prywatnych i przeciętych gęstą siecią dróg, zidentyfikowanie i oznakowanie każdego miejsca «zwyczajowo wykorzystywanego do wejścia» jest fizycznie niemożliwe. Wystarczy jedno nieoznakowane «dzikie wejście» (ścieżka wydeptana przez okolicznych

²¹ Zob. np. wyrok TK z 22 VI 2022 r., sygn. akt SK 32/19, OTK ZU A/2022, poz. 53.

²² Zob. wyrok TK z 12 III 2025 r., sygn. akt SK 80/22, OTK ZU A/2025, poz. 66.

²³ Uzasadnienie projektu, s. 1.

²⁴ Ibidem.

mieszkańców), by w razie wypadku sąd mógł podważyć dopełnienie obowiązków informacyjnych przez nadleśnictwo²⁵.

Badanie regulacji pod kątem spełnienia przesłanki niezbędności (konieczności) wymaga oceny, czy ma ona „charakter środka możliwie jak najmniej uciążliwego do osiągnięcia zamierzonego celu i jest najwłaściwsza spośród innych metod”²⁶. To zaś, o czym wspomniano powyżej, wiąże się z rozważeniem możliwych środków alternatywnych i określeniem ich skuteczności. W tym kontekście przypomnieć należy, iż projektowane rozwiązania, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Wnioskodawców, nawiązują do unormowań zawartych w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach oraz ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Mając to na uwadze trzeba zauważyć, że powołane ustawy, inaczej niż analizowany projekt, jednoznacznie statuują obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w górach, czy też na obszarach wodnych, wymieniając podmioty odpowiedzialne (zob. art. 3 ust. 1 u.b.r.g. oraz art. 4 ust. 2 u.b.o.w.). Katalog środków, które powinny zostać podjęte dla zapewnienia bezpieczeństwa na gruncie obu wspomnianych ustaw ma charakter przykładowy (otwarty) – na co wskazuje użycie zwrotu „w szczególności” (zob. art. 3 ust. 2 u.b.r.g. oraz art. 4 ust. 1 u.b.o.w.), co także odróżnia je od opiniowanego projektu. Uzasadnienie projektu ani DSR nie zawierają przy tym uzasadnienia dla ukształtowania kwestii bezpieczeństwa na „terenach leśnych” na innych zasadach niż przyjęte w przywołanych ustawach.

Badanie spełnienia przesłanki proporcjonalności *sensu stricto* wymaga oceny czy ingerencja w prawa lub wolności konstytucyjne „nie odbywa się [...] w sposób nadmiernie rygorystyczny”²⁷, innymi słowy czy dana regulacja nie nakłada na podmioty praw i wolności nieadekwatnych ciężarów²⁸. Ocena ta wymaga odniesienia treści analizowanej regulacji „do innych relewantnych przepisów ustawowych”²⁹.

W tym kontekście przypomnieć należy, że zgodnie z przedstawionymi przez Wnioskodawców założeniami, projektowana ustawa ma służyć m.in. eliminacji „efektu mrozącego» w gospodarce leśnej i ochronie przyrody” poprzez racjonalizację zasad odpowiedzialności za szkody poniesione „w lesie” albo na obszarze parku narodowego spowodowane przez „zjawiska i procesy naturalne”. Racjonalizacja ta polegać zaś ma na wyłączeniu odpowiedzialności prawnej w przypadku spełnienia przez wskazane podmioty określonych obowiązków informacyjnych oraz na wprowadzeniu „obowiązków należytej staranności po stronie odwiedzających”. Proponowane unormowania odbiegają, jak zasygnalizowano powyżej, od rozwiązań przyjętych w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach oraz ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Nie zakładają także zróżnicowania sytuacji prawnej zarządcy lasu czy też

²⁵ Pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczące nowelizacji ustawy o lasach z 16 I 2026 r., GD.073.3.2026, s. 4.

²⁶ Wyrok TK z 11 V 2023 r., sygn. akt P 12/18, OTK ZU A/2023, poz. 46.

²⁷ Wyrok TK z 4 VII 2023 r., sygn. akt SK 8/20, OTK ZU A/2023, poz. 93.

²⁸ Zob. wyrok TK z 20 I 2015 r., sygn. akt K 39/12, OTK ZU 1A/2015, poz. 2.

²⁹ Wyrok TK z 16 X 2014 r., sygn. akt SK 20/12, OTK ZU 9A/2014, poz. 102.

dyrektora parku narodowego oraz „odwiedzających” w zależności od „charakteru” danego miejsca. W tym zakresie warto zaś zasygnalizować, iż w opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody – Komisji ds. Prawa Ochrony Przyrody w sprawie potrzeby zmiany uregulowań prawnych, określających odpowiedzialność karną i cywilną zarządców lasów za wypadki losowe osób korzystających z terenów leśnych z 22 lipca 2024 r.³⁰, do której odwołują się Wnioskodawcy, podniesiono, iż „[s]ądy wskazują, że szczególny nadzór nad drzewostanem powinien dotyczyć miejsc, gdzie odbywa się zintensyfikowany ruch drogowy/turystyczny [...]”³¹. Pamiętać zaś trzeba, że przez dany teren, czy też w jego pobliżu, przebiegać może np. droga publiczna. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z upadkiem drzewa, czy też jego części na taką drogę – względem której „każdy podmiot znajdujący się na terytorium Polski ma zagwarantowane prawo do korzystania [...] zgodnie z przeznaczeniem”³² – mogłoby wzbudzać wątpliwości co do swej adekwatności. Ponadto, powyższy skutek projektowanej regulacji może wywoływać również wątpliwości z perspektywy systemowej regulacji odpowiedzialności cywilnej w prawie polskim.

Dodatkowo należy zauważyć, iż projektowane wyłączenie „odpowiedzialności za skutki działania sił natury” miałoby dotyczyć parków narodowych, które na mocy art. 8a u.o.p. są państwowymi osobami prawnymi i Skarbu Państwa. Nie obejmowałoby natomiast innych podmiotów, także publicznych, np. jednostek samorządu terytorialnego, będących właścicielami lasu. Ponosiłyby więc one odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Takie zróżnicowanie sytuacji prawnej właścicieli lasu mogłoby wzbudzać wątpliwości w świetle zasady równości (zob. art. 32 Konstytucji) zwłaszcza, że w uzasadnieniu projektu ani DSR nie wskazano racji przemawiających za jego wprowadzeniem.

Analogiczne wątpliwości mogłoby wywołać także wprowadzenie do systemu prawa projektowanego art. 12 ust. 1a pkt 1 u.o.p., zgodnie z którym dyrektor parku narodowego ponosiłby odpowiedzialność za wypadki przy pracy, do których doszło „na obszarze parku narodowego poza miejscami udostępnianymi”, jeżeli wypadkowi uległ pracownik Służby Parku Narodowego. Wnioskując z przeciwności (*a contrario*)³³ należałoby bowiem uznać m.in., że dyrektor parku narodowego nie ponosiłby odpowiedzialności za wypadki, jakim uległy inne osoby świadczące pracę (w szerokim słowa znaczeniu) na rzecz parku, np. pracownicy zakładów usług leśnych wykonujący zabiegi pielęgnacyjno-ochronne. Zauważyć przy tym trzeba, że projekt nie zawiera uregulowania analogicznego do proponowanego art. 12 ust. 1a pkt 1 u.o.p., dotyczącego wypadków przy pracy w lasach należących do Skarbu

³⁰ PROP-KPOP/2024-06, https://prop.gov.pl/wp-content/uploads/2024/08/PROP-KPOP-2024-06_Odpowiedzialnosc-za-bezpieczenstwo-w-lasach.pdf, dalej: opinia PROP.

³¹ Opinia PROP, s. 4.

³² P. Zaborniak [w:] W. Maciejko, P. Zaborniak, *Ustawa o drogach publicznych. Komentarz*, Warszawa 2010, komentarz do art. 1, teza 13, LEX.

³³ Zob. np. A. Dębowska, A. Grabowski, R. Michalczak, *Argument a contrario* [w:] M. Florczak-Wątor, A. Grabowski (red.), *Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa. Komentarz*, Kraków 2021, s. 796 i n.

Państwa, co także mogłoby wzbudzać wątpliwości w omawianym zakresie z perspektywy systemowej.

Ponadto podkreślenia wymaga, iż proponowane uregulowania mogłyby wywoływać trudności interpretacyjne, co groziłoby obniżeniem poziomu pewności prawa, a co za tym idzie także poziomu bezpieczeństwa prawnego. W tym kontekście należy wskazać np., że zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 26 ust. 1 u.o.l. wyłączona byłaby odpowiedzialność prawna zarządcy lasu za szkody poniesione przez osoby korzystające z lasu, o ile zarządca dopełnił obowiązków informacyjnych statuowanych odrębnym przepisem. Jednocześnie w świetle projektowanego ust. 1a art. 35 u.o.l. spoczywająca na nadleśniczym odpowiedzialność za stan lasu (zob. art. 35 ust. 1 zdanie 1 u.o.l.) nie obejmowałaby „odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu osób trzecich, spowodowane w lesie przez zjawiska i procesy naturalne, w szczególności przez warunki atmosferyczne”. Przy czym w tym wypadku, zgodnie z literalnym brzmieniem projektowanego przepisu, wyłączenie odpowiedzialności nie jest uzależnione od dopełnienia jakichkolwiek obowiązków. Z uwagi na to, że nadleśniczy m.in. kieruje nadleśnictwem będącym podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych (zob. art. 35 ust. 1 pkt 2 u.o.l.), które jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia (zob. art. 32 ust. 1 u.o.l.) powstać mogłoby pytanie o stosunek pomiędzy art. 26 ust. 1 u.o.l. (w proponowanym brzmieniu) a projektowanym art. 35 ust. 1a u.o.l.: Czy w przypadku szkody spowodowanej przez zjawiska i procesy naturalne zachodzące w lesie należącym do Skarbu Państwa zarządzanym przez Lasy Państwowe dla wyłączenia odpowiedzialności prawnej Skarbu Państwa koniecznym jest dopełnienie przez zarządcę lasu obowiązków informacyjnych (na co wskazywałby art. 26 ust. 1 u.o.l. w proponowanym brzmieniu), czy też nie (na co wskazywać mogłoby brzmienie projektowanego art. 35 ust. 1a u.o.l.). W tym zaś kontekście należy wskazać, że zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecnictwie konstytucyjnym, w przypadku gdy dane uregulowanie prowadzi do „poważnej dezorientacji” podmiotów, do których jest adresowane, oraz organów stosujących prawo, dochodzi do naruszenia zasad wywodzonych z art. 2 Konstytucji³⁴, np. zasady bezpieczeństwa prawnego. Dodatkowo zaistnienie takich wątpliwości interpretacyjnych może stawiać pod znakiem zapytania realizację *ratio legis* analizowanego projektu w postaci „uporządkowania, zracjonalizowania i sprecyzowania zasad odpowiedzialności”³⁵. Tymczasem, jak wskazał Trybunał Konstytucyjny, zasady poprawnej legislacji (wywodzone z art. 2 Konstytucji) „zostają naruszone” także w sytuacji, gdy ukształtowana treść aktu normatywnego nie stwarza możliwości osiągnięcia celów, jakie prawodawca wyznaczył wprowadzanej regulacji prawnej [...]. Rozdźwięk ten skutkuje bowiem wewnętrzną sprzecznością aktu prawnego, naruszającą wymóg dostatecznej określoności przepisów”³⁶.

³⁴ Zob. wyrok TK z 3 XII 2002 r., sygn. akt P 13/02, OTK ZU 7A/2002, poz. 90.

³⁵ DSR, s. 2.

³⁶ Wyrok TK z 30 XI 2011 r., sygn. akt K 1/10, OTK ZU 9A/2011, poz. 99.

Mając na uwadze tylko powyższe ustalenia wskazanym byłoby przeprowadzenie odrębnej, pogłębionej analizy konstytucyjnej projektu.

Projekt był przedmiotem analizy BEOS dotyczącej zgodności z prawem Unii Europejskiej³⁷ oraz analizy w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu³⁸.

2.

Opiniowany projekt dotyczy w pewnym stopniu zagadnień unormowanych w art. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). W świetle ustalonego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z wymienionego przepisu, gwarantującego prawo do życia, wynika m.in. pozytywny obowiązek państw w zakresie zapewnienia adekwatnej ochrony przed różnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia (m.in. wyrok w sprawie *Ciechońska p. Polsce*, 19776/04, z 14.06.2011 r.). W świetle orzecznictwa, „pozytywny obowiązek Państwa wymaga również utworzenia skutecznego i niezawisłego systemu sądowego, tak aby można było ustalić fakty, pociągnąć do odpowiedzialności winnych i zapewnić odpowiednie zadośćuczynienie dla ofiary. (...) W przypadku, gdy doszło do zaniedbania, (...) zobowiązanie to może być spełnione, jeśli system prawny pozwala ofiarom na skorzystanie ze środka przed sądami cywilnymi, zarówno w osobnym postępowaniu, jak i w połączeniu ze środkami prawno-karnymi” (cytowany wyrok, par. 17).

Proponowane zmiany nie budzą wątpliwości z punktu widzenia EKPC.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które wpływa projekt:

- użytkownicy lasu i parków narodowych, czyli osoby, które indywidualnie lub w zorganizowanych grupach odwiedzają tereny leśne w celach rekreacyjnych (spacerowicze, grzybiarze, rowerzyści, itp.) oraz przemierzają szlaki turystyczne w parkach narodowych. Mając na uwadze powszechność korzystania z lasów jako formy odpoczynku można sądzić, że adresatem proponowanych przepisów będzie większość społeczeństwa;
- zarządcy lasów, co oznacza głównie jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (tj. 429 nadleśnictw), które zarządzają lasami należącymi do Skarbu Państwa (w zarządzie PGL Lasy Państwowe znajduje się obecnie 7,144 mln ha lasów, tj. 97% lasów Skarbu Państwa i 77% wszystkich lasów w Polsce)³⁹. Proponowana regulacja nie obejmuje lasów stanowiących własność gmin oraz lasów prywatnych;

³⁷ *Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Daria Gosek-Popiołek)*, opinia BEOS z 18 XII 2025 r., BEOS-WPEiM-2689/25.

³⁸ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Daria Gosek-Popiołek) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 18 XII 2025 r., BEOS-WPEiM-2690/25.

³⁹ GUS, *Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2024*; Warszawa, Białystok, Listopad 2024.

- dyrektorzy 23 parków narodowych.

B) Wpływ na społeczeństwo

Kwestie osobistej odpowiedzialności użytkowników lasu za wypadki spowodowane zjawiskami naturalnymi nie były dotąd jednoznacznie uregulowane. Wydaje się więc, iż słusznie zakładają Wnioskodawcy, że wynikający z ustawy obowiązek odpowiedniego informowania o ryzykach związanych z przebywaniem na terenach leśnych przyczyni się do zwiększenia u użytkowników lasu świadomości istniejących zagrożeń powodowanych zjawiskami naturalnymi. Można sądzić, że dostrzeżenie oraz „nagłośnienie” kwestii zagrożeń przybierające postać „obowiązku informowania” mogłoby przyczynić się do zachowania większej ostrożności przez użytkowników lasu i wzmocnienia ich poczucia własnej odpowiedzialności za decyzje o wejściu na teren lasu należącego do Skarbu Państwa albo na teren parku narodowego. W efekcie, w tym konkretnym zakresie może potencjalnie zwiększyć się poziom bezpieczeństwa użytkowników lasu.

W swojej opinii z 22 lipca 2024 r. Państwowa Rada Ochrony Przyrody przytacza dane, wg których w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2024 r. na terenach zarządzanych przez PGL LP wydarzyło się łącznie 2317 wypadków spowodowanych przez upadające drzewa lub ich części^{40,41}. Z informacji PROP wynika, że w większości były to raczej niegroźne zdarzenia, niemniej – jak można przypuszczać – część z nich została przez ubezpieczyciela Lasów Państwowych uznana za szkody, za które wypłacono w tym okresie łącznie prawie 6 mln zł odszkodowań. Można sądzić, że przyjęcie projektowanej regulacji, o ile wiązałoby się ze zmniejszeniem liczby osób odwiedzających lasy należące do Skarbu Państwa oraz parki narodowe (o czym niżej), ograniczyłoby liczbę tego rodzaju wypadków w lesie (szczególnie tych, do których dochodzi we wnętrzu lasu), jak też liczbę spowodowanych przez zjawiska naturalne wypadków w parkach narodowych. Zarazem mogłoby zmniejszyć też liczbę postępowań odszkodowawczych, w tym tych prowadzonych przed sądami⁴², co przyczyniłoby się do ich odciążenia. Należy podkreślić, że osiągnięcie tego efektu mogłoby być utrudnione, np. z uwagi na trudności z realizacją obowiązku odpowiedniego oznaczenia każdego „ogólnodostępnego miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do wejścia do lasu”, którego dopełnienie byłoby zasadniczo konieczne dla uwolnienia się zarządcy lasu od odpowiedzialności prawnej (zob. pkt V opinii).

⁴⁰ *Opinia w sprawie potrzeby zmiany uregulowań prawnych, określających odpowiedzialność karną i cywilną zarządców lasów za wypadki losowe osób korzystających z terenów leśnych;* https://prop.gov.pl/wp-content/uploads/2024/08/PROP-KPOP-2024-06_Odpowiedzialnosc-za-bezpieczenstwo-w-lasach.pdf.

⁴¹ Z informacji uzyskanych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat miało miejsce ok. 3 tys. zdarzeń tego rodzaju, m.in. wzdłuż dróg, przy parkingach leśnych oraz we wnętrzu lasu, część zdarzeń dotyczyła uszkodzenia ogrodzenia i budynków. Łączna kwota wypłacona w odszkodowaniach za szkody spowodowane przez upadające drzewa i konary w latach 2021-2025 szacowana jest na 7-8 mln zł.

⁴² Z informacji uzyskanych w DGLP wynika, że w latach 2021-2025 prowadzonych było 37 takich postępowań.

Trudno zgodzić się z Wnioskodawcami, którzy w DSR twierdzą, że ograniczenie presji na wycinkę drzew martwych i biocenotycznych poprawi warunki korzystania z lasów jako przestrzeni rekreacyjnej. Mniejsza presja na wycinkę drzew martwych i biocenotycznych sprawi raczej, że tego rodzaju drzew będzie w lesie więcej, a ponieważ drzewa te są bardziej podatne na przewrócenie się czy złamanie, więc i poziom ryzyka dla osób poruszających się po lesie będzie wyższy. Dziś formalnych ograniczeń w swobodnym dostępie do terenów leśnych jest niewiele. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o lasach, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności. Wyjątki od tej zasady są nieliczne i obejmują okresowe zakazy wstępu z powodu np. zagrożenia pożarowego bądź zakazy wstępu do takich fragmentów lasu jak m.in. uprawy leśne do 4 m wysokości, ostoje zwierząt czy obszary zagrożone erozją. Poza tym obszarami w zasadzie nic nie ogranicza swobodnego poruszania się po lesie (ta swoboda nie dotyczy lasów prywatnych, których właściciele mogą zakazać wstępu, pod warunkiem, że oznaczą taki las odpowiednimi tablicami)⁴³. Proponowana regulacja dotychczasowych zasad udostępniania lasów nie zmienia. Niemniej, wymagane przez projektowaną regulację informowanie o ryzykach związanych z poruszaniem się po lesie i wzrost świadomości faktu, iż zarządca lasu czy też dyrektor parku (przynajmniej z zasady) nie ponosiłby odpowiedzialności za wypadki, do których doszło na danym terenie, mogłyby w efekcie sprawić, że osób chętnych do odwiedzania lasów oraz parków narodowych będzie mniej. Zwłaszcza, że zakładane przez opiniowany projekt wyłączenie odpowiedzialności zarządcy lasu i/lub dyrektora parku narodowego obejmowałoby także miejsca najczęściej uczęszczane: w sąsiedztwie leśnych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, miejsc wypoczynku, pól biwakowych, wzdłuż dróg leśnych, itp. (zob. pkt V opinii).

Mając na uwadze deklarowane cele przyjęcia projektowanej ustawy warto zauważyć, że o ile nie jest możliwe ograniczenie naturalnego ryzyka wewnątrz lasu, to dużo łatwiej jest zarządcy lasu zadbać o bezpieczeństwo w miejscach często odwiedzanych. Obecnie w lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe prowadzi się wzdłuż publicznych szlaków komunikacyjnych i w innych miejscach zwiększonego ryzyka okresowe przeglądy drzew pod kątem zagrożenia życia i uszkodzenia mienia⁴⁴. Można więc sądzić, że stan drzewostanów i poziom ryzyka w tych miejscach nie uległby istotnej zmianie po wejściu w życie proponowanej ustawy. Aczkolwiek zaistniały stan prawny – przy założeniu jego czytelności (zob. pkt. V opinii) raczej nie motywowałby do utrzymania obecnego poziomu bezpieczeństwa we wskazanych miejscach.

⁴³ Wg GUS, lasy prywatnych właścicieli stanowią 19,2% wszystkich lasów w Polsce.

⁴⁴ Źródło: na przykład 1) Zarządzenie nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa przeglądu drzew pod kątem zagrożenia życia i uszkodzenia mienia, wzdłuż publicznych szlaków komunikacyjnych i innych miejscach zwiększonego ryzyka oraz przeglądu stanu technicznego turystycznej i edukacyjnej infrastruktury leśnej lub 2) Zarządzenie nr 11 Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzania przeglądu i oceny stanu drzewostanów oraz obiektów infrastruktury turystycznej mogących stanowić zagrożenia powstania szkody na osobie lub mieniu.

C) Konsultacje społeczne:

W konsultacjach społecznych wzięło udział 108 osób. Większość ankietowanych (62%) potwierdziła potrzebę przyjęcia tej ustawy (w odpowiedzi wskazując „zdecydowaną zgodę”), zarazem 55% ankietowanych zdecydowanie akceptuje rozwiązania zawarte w projekcie. Niemniej, pojawiały się też głosy krytyczne i obawy związane z możliwością korzystania z lasów, np. takie jak „wchodzenie do lasu stanie się bardzo niebezpieczne”⁴⁵, „obywatele sporadycznie korzystający z lasu zostaną przestraszeni informacjami o wysokim ryzyku korzystania z lasu”⁴⁶, „obywatel będzie czuł się niebezpiecznie, LP będą umywać ręce od dbania o bezpieczeństwo”⁴⁷.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Projektowana regulacja nie wpływa na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość ani rynek pracy, mogłaby natomiast mieć pewien wpływ na prowadzoną przez PGL Lasy Państwowe gospodarkę leśną. Jednoznaczne uregulowanie kwestii odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zjawiska naturalne w systemie prawa polskiego sprawiłoby, że zarządcy lasu byłiby skłonni, w większym stopniu niż dotychczas, pozostawiać w lesie drzewa o znaczeniu biocenotycznym, czyli drzewa martwe, dziuplaste, stare i inne, ważne dla ekosystemu leśnego. Utrzymująca się niepewność co do odpowiedzialności zarządcy za wypadki powodowane przez łamiące się drzewa sprawiała dotąd, że z ostrożności i w celu obniżenia ryzyka takich zdarzeń usuwano drzewa stanowiące potencjalne zagrożenie. Odczuwane przez zarządców lasu ryzyko związane z pozostawianiem drzew biocenotycznych Wnioskodawcy nazwali „efektem mrożącym”. Przyjęcie proponowanych rozwiązań – przy założeniu braku wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do stanu prawnego (zob. cz. V opinii) – mogłoby ograniczyć tę niepewność i sprzyjałoby podejmowaniu decyzji o zachowywaniu tego rodzaju drzew. W ten sposób wzmocniono by wewnętrzną spójność działań gospodarczych w PGL LP, które w myśl innych przepisów zobowiązane jest do pozostawiania drzew martwych i dziuplastych.

Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej⁴⁸ należy zachowywać drzewa zasiedlone przez ptaki oraz pozostawiać martwe drzewa, o ile nie stwarzają (§3 pkt 2): a) zagrożenia pożarowego lub b) ryzyka masowego wystąpienia szkodliwych czynników biotycznych, lub c) zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia (w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia martwe drzewa obala się i pozostawia). Proponowane przepisy mogłyby stworzyć korzystniejsze warunki do zachowania drzew biocenotycznych.

⁴⁵ ID ankiety: 103645.

⁴⁶ ID ankiety: 101261.

⁴⁷ ID komentarza: 96927.

⁴⁸ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska 1 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, Dz. U. z 2023 r. poz. 672.

Obok większej możliwości pozostawienia drzew biocenotycznych na PGL LP nadal spoczywać będzie obowiązek ograniczania ryzyka w tych fragmentach lasów, które są często odwiedzane. W związku z istniejącymi już w tym zakresie uregulowaniami wewnętrznymi i utrwaloną praktyką wspomnianych wcześniej okresowych przeglądów drzew niebezpiecznych, wejście w życie projektowanej ustawy (przy założeniu braku wątpliwości co do jej skutków prawnych) zapewne nie spowoduje istotnej zmiany podejścia w kwestii utrzymania bezpieczeństwa w miejscach najczęściej uczęszczanych przez użytkowników lasu.

Skutkiem proponowanej ustawy mogłoby być również zmniejszenie ponoszonych przez PGL LP i parki narodowe kosztów związanych z odszkodowaniami i postępowaniami sądowymi. Wprawdzie jak wynika z przywoływanych w DSR informacji PROP, poniesione koszty odszkodowania wyniosły w ciągu ponad 5 lat blisko 6 mln zł (choć według informacji DGLP była to kwota 7-8 mln zł w latach 2021-2025), nie jest to jednak koszt, który – jak sugerują Wnioskodawcy – mógłby wpłynąć negatywnie na stabilność finansową PGL LP, zapewne w większym stopniu koszty odszkodowań wpływają na budżety parków narodowych. Tak czy inaczej, omawiana ustawa może przyczynić się do ograniczenia tego rodzaju kosztów ponoszonych przez zarządców lasu i parki narodowe. Raczej nie wpłynie ona na istotne zmniejszenie składek ubezpieczenia, gdyż jak wynika z informacji uzyskanych w DGLP, zawierane przez jednostki Lasów Państwowych ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje ochroną nie tylko zdarzenia związane ze stanem drzew, ale zabezpiecza także przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń związanych z infrastrukturą drogową, polowaniami i niewłaściwym utrzymaniem nieruchomości.

W większości komentarzy w ramach konsultacji społecznych pozytywnie oceniono projekt, ale zdarzały się też głosy krytyki i różnorodne zastrzeżenia do proponowanych rozwiązań. Na przykład, zdaniem niektórych ankietowanych ustawa może doprowadzić do zaprzestania prac pielęgnacyjnych na terenach leśnych, bo będzie skutkować zwiększoną liczbą wypadków⁴⁹. Warto jednak przywołać zastrzeżenia dotyczące umieszczania tablic informacyjnych, zwłaszcza że wiele osób zwróciło uwagę na to nowe zobowiązanie stawiane zarządcy lasu. Zdaniem niektórych obowiązek zamieszczania informacji na tablicach w tak wielu miejscach spowoduje nadmierne obciążenie dla zarządców lasu⁵⁰, zdaniem innych, to ustawodawca powinien określić ujednolicone zasady i konsekwencje korzystania z lasów⁵¹, zaś w innym komentarzu zaproponowano, aby w związku z wielką liczbą dróg i ścieżek, którymi można wejść do lasu podjąć próbę ograniczenia liczby tablic, stawiając je w najważniejszych punktach w lasach (np. przy głównych wjazdach, miejscach parkingowych, polach biwakowych i kempingowych), przy jednoczesnym umieszczeniu stosownych informacji na internetowych stronach poszczególnych nadleśnictw⁵².

⁴⁹ ID ankiety: 102484.

⁵⁰ ID ankiety: 103338.

⁵¹ ID ankiety: 101771.

⁵² ID ankiety: 100558.

Na problem umieszczenia tablic zwrócono uwagę również w stanowisku DGPL: „Biorąc pod uwagę specyfikę lasów graniczących z tysiącami posesji prywatnych i przeciętych gęstą siecią dróg, zidentyfikowanie i oznakowanie każdego miejsca „zwyczajowo wykorzystywanego do wejścia” jest fizycznie niemożliwe. Wystarczy jedno nieoznakowane „dzikie wejście” (ścieżka wydeptana przez okolicznych mieszkańców), by w razie wypadku sąd mógł podważyć dopełnienie obowiązków informacyjnych przez nadleśnictwo. W rezultacie nowelizacja nakłada na Lasy Państwowe kosztowne i nierealne do spełnienia obowiązki, nie gwarantując w zamian realnego ograniczenia odpowiedzialności za działanie sił natury”⁵³.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Wnioskodawcy projektu w DSR wskazują, że projektowane rozwiązania mają bardzo ograniczony a w dłuższej perspektywie pozytywny wpływ na sektor finansów publicznych. W ich opinii wprowadzenie jednoznacznych zasad odpowiedzialności zarządców lasów i parków narodowych oraz obowiązków informacyjnych wiąże się z koniecznością przygotowania i utrzymania tablic informacyjnych w miejscach wskazanych w ustawie. Koszt ten będzie ponoszony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz dyrektorów parków narodowych i będzie miał charakter niewielki w stosunku do obecnych wydatków związanych z obsługą postępowań i wypłat odszkodowań. Z danych podanych przez Wnioskodawców w oparciu o opinię Państwowej Rady Ochrony Przyrody wynika, że w latach 2019–2024 Lasy Państwowe wypłaciły blisko 6 mln zł z tytułu wypadków spowodowanych upadającymi drzewami. Wnioskodawcy ponadto zauważają, że utrwalona linia orzecznicza prowadząca do obciążania zarządców odpowiedzialnością za zdarzenia o charakterze naturalnym generuje powtarzalne koszty oraz wymaga zaangażowania zasobów w długotrwałe postępowania sądowe. Wnioskodawcy przewidują, że doprecyzowanie zasad odpowiedzialności, w tym wyłączenie jej w przypadku zdarzeń wywołanych siłami przyrody przy jednoczesnym wykonaniu obowiązków informacyjnych, pozwoli na stopniowe ograniczanie tych kosztów. Przede wszystkim powinna zmniejszyć się liczba roszczeń kierowanych do Lasów Państwowych i parków narodowych, a tym samym obciążenia finansowe z nimi związane.

W opinii Wnioskodawców projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ nie nakłada na te podmioty żadnych nowych obowiązków finansowych. Wydatki związane z realizacją projektowanych przepisów, takich jak przygotowanie i utrzymanie tablic informacyjnych, będą ponoszone przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz dyrektorów parków narodowych ze środków własnych tych jednostek.

⁵³ Informacja przekazana BEOS przez Dyрекcję Generalną Lasów Państwowych (Zn. Spr.: GD.073.3.2026 z dnia 16 stycznia 2026 r.).

Można uznać, że projekt nie generuje obowiązkowych wydatków po stronie budżetu państwa czy budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obciążenia finansowe wynikające z proponowanych regulacji będą się głównie wiązały z przygotowaniem, rozmieszczeniem i utrzymywaniem tablic informacyjnych w miejscach wskazanych w projektowanych przepisach (zob. pkt V, VI, VII opinii). Koszty te będą ponosiły przede wszystkim Lasy Państwowe, które jednak w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁵⁴ (u.f.p.) nie są zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych⁵⁵ oraz przez parki narodowe, które z kolei są państwowymi osobami prawnymi zaliczanymi do sektora finansów publicznych (art. 9 pkt 14 u.f.p.).

Gospodarkę finansową Lasów Państwowych regulują w pierwszej kolejności przepisy rozdziału 8 ustawy o lasach (art. 50-59). Wskazują one m.in. na samodzielność finansową Lasów Państwowych, co wiąże się z pokrywaniem kosztów własnych z uzyskiwanych przychodów. W dalszej kolejności szczegółowe zasady gospodarki finansowej Lasów Państwowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe⁵⁶. Zgodnie z tym rozporządzeniem działalność Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego. Natomiast podstawą gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych LP są sporządzane przez nie roczne plany finansowo-gospodarcze zawierające: zadania rzeczowe, przychody ze sprzedaży, koszty działalności i wynik finansowy. Zgodnie z § 14 rozporządzenia źródła przychodów LP stanowią w szczególności wpływy ze sprzedaży: a) drewna, produktów ubocznych lasu, runa leśnego oraz nasion, szyszek, sadzonek i choinek, b) produktów gospodarki rolnej, łaskowej i rybackiej, c) materiałów, towarów i zbędnych środków trwałych, z wydzierżawiania lub wynajmu lasów, gruntów i innych nieruchomości, w tym z wydzierżawiania obwodów łowieckich, z zagospodarowania turystycznego i wypoczynkowego lasów, z operacji pieniężnych oraz z innych źródeł. Ponadto stosownie do art. 54 ustawy o lasach Lasy Państwowe otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową⁵⁷. Natomiast kosztami działalności PGL LP,

⁵⁴ Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.

⁵⁵ Zob. Informacja o wynikach kontroli *Gospodarka majątkowa i finansowa lasów Państwowych*, NIK Warszawa, czerwiec 2025, s. 6, <https://www.nik.gov.pl/plik/id,31317,vp,34419.pdf>.

⁵⁶ Dz. U. z 1994 r., nr 134, poz. 692.

⁵⁷ W szczególności na: 1) wykup lasów i gruntów do zalesień oraz ich rekultywację, a także wykup innych gruntów w celu zachowania ich przyrodniczego charakteru; 2) wykonywanie krajowego programu zwiększania lesistości oraz pielęgnację i ochronę upraw i młodników powstałych w ramach realizacji tego programu; 3) zagospodarowanie i ochronę lasów w przypadku zagrożenia ich trwałości; 4) sporządzanie okresowych, wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów, aktualizacji stanu zasobów leśnych oraz prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów; 5) opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, ich realizację, ochronę gatunkową roślin i zwierząt oraz sprawowanie nadzoru nad obszarami wchodzącymi w skład sieci Natura 2000; 6) finansowanie edukacji leśnej społeczeństwa, w szczególności poprzez tworzenie i prowadzenie leśnych kompleksów promocyjnych, zakładanie ścieżek przyrodniczo-leśnych; 7) sporządzanie planów zalesienia lub inwestycji; 8) pełnienie zadań związanych z realizacją programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.

wymienionymi w § 17 i w § 20 rozporządzenia są odpis podstawowy na Fundusz Leśny, wydatki na działalność, o której mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2⁵⁸, podatek leśny oraz tworzone zakładowe fundusze nagród i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z §§ 18-19 rozporządzenia wynik finansowy stanowi sumę wyników finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych LP oraz różnicę między przychodami i kosztami działalności, skorygowaną o straty i zyski nadzwyczajne. Wynik finansowy nadleśnictw po pomniejszeniu o wartość niewykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej oraz o część zysku przekazywanego na rachunek Dyrekcji Generalnej LP pozostaje w dyspozycji nadleśnictwa, z przeznaczeniem na powiększenie funduszy własnych. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym LP za rok 2024 jednostki organizacyjne Lasów Państwowych wypracowały zysk brutto w wysokości 856,5 mln zł, na który złożyły się przychody w kwocie 13 018,5 mln zł oraz koszty w kwocie 12 162,0 mln zł, z czego koszty sprzedanych produktów i towarów – 7 350,2 mln zł oraz koszty ogólnego zarządu – 4 587,2 mln zł⁵⁹.

Z informacji uzyskanej przez BEOS od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynika, że w związku z obowiązkiem umieszczenia w określonych miejscach (przy drogach wjazdowych do lasu, przy parkingach leśnych i polach biwakowych) tablic informujących o zasadach korzystania z udostępnionego obszaru leśnego oraz o ryzyku związanym z przebywaniem na terenie lasu potrzebna byłaby – według przybliżonych szacunków – łączna liczba tablic w wymiarze 42 900 (przyjmując ilość 100 tablic dla każdego z 429 nadleśnictw w skali Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe). Przy założeniu kosztu wykonania i montażu jednej tablicy od 500 zł do 1000 zł brutto, jednorazowe koszty z tego tytułu stanowiłyby rząd wielkości od 21,5 mln zł do 43 mln zł bez wydatków na ich bieżące utrzymanie, wymiany i uzupełnienia w przypadku kradzieży. Jednocześnie wskazano, że regionalne dyrekcje Lasów Państwowych zadeklarowały zapotrzebowanie na ok. 70 -75 tys. tablic przy szacunkowym koszcie 40 mln zł.

⁵⁸ W Lasach Państwowych w ramach sprawowanego zarządu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o lasach, jest prowadzona działalność:

- 1) administracyjna w Dyrekcji Generalnej, regionalnych dyrekcjach i nadleśnictwach,
 - 2) gospodarcza, w zakresie gospodarki leśnej w nadleśnictwach, w której wyróżnia się działalność:
 - a) podstawową, obejmującą urządzenie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymanie i powiększenie zasobów i upraw leśnych, pozyskiwanie – z wyjątkiem skupu – drewna, a także jego sprzedaż w stanie nie przerobionym,
 - b) uboczną, obejmującą gospodarowanie zwierzyną, pozyskiwanie – z wyjątkiem skupu – żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nie przerobionym,
 - 3) dodatkowa – produkcyjna i usługowa na rzecz gospodarki leśnej, opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli wydatki związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług w ramach tej działalności nie są wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi.
- Zakłady prowadzą działalność niezbędną do realizacji zadań Lasów Państwowych w zakresie gospodarki leśnej lub działalność poza gospodarką leśną.

⁵⁹ Zob. Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2024 rok, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Warszawa 2025, str. 27, PGL LP, <https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/sprawozdanie-finansowo-gospodarcze-pgl-lp/sprawozdanie-finansowo-gospodarcze-pgl-lp-za-rok-2024.pdf/view>.

Z danych sprawozdawczych dotyczących gospodarki finansowej Lasów Państwowych za 2024 r. wynika, że szacowane koszty związane z umieszczeniem tablic w nadleśnictwach nie będą stanowiły istotnego obciążenia finansowego – koszty te w relacji do ogólnych kosztów poniesionych przez Lasy Państwowe w 2024 r. stanowiłyby bowiem od 0,2% do 0,4%, z kolei w relacji do osiągniętego zysku brutto od 2,5% do 5,0%. Powyższe oznacza, że można podzielić opinię Wnioskodawców, że koszty związane z umieszczeniem tablic informacyjnych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zostaną poniesione ze środków własnych. Jednocześnie jednak z przedstawionych szacunków wynika, że koszty tego rodzaju w ujęciu jednorazowym będą kilkukrotnie wyższe od podanej przez Wnioskodawców kwoty wypłat z tytułu wypadków spowodowanych upadającymi drzewami zrealizowanych w okresie 5-letnim. Może to oznaczać, że w przeciwieństwie do opinii wyrażonej przez Wnioskodawców, koszty wynikające z obowiązku oznakowania nie będą niewspółmiernie niższe od obecnych kosztów związanych z odszkodowaniami.

W zakresie gospodarki finansowej parków narodowych należy zauważyć, że źródłem finansowania ich działalności są środki z budżetu państwa, przychody własne i pozostałe środki. Z informacji przedstawionych przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach prowadzonej kontroli dotyczącej zarządzania ochroną przyrody w parkach narodowych wynika, że środki z budżetu państwa wykorzystywane są w zdecydowanej większości na wynagrodzenia lub nawet nie zabezpieczają tych wydatków, a realizacja ustawowych obowiązków parków narodowych jest zależna od uzyskiwania dodatkowych środków finansowych⁶⁰. Z uwagi na ograniczone finansowanie z budżetu państwa parków narodowych można założyć, że koszty związane z umieszczeniem tablic informujących o zasadach korzystania z udostępnionego obszaru leśnego oraz o ryzyku związanym z przebywaniem na terenie lasu zostałyby poniesione w ramach uzyskiwanych dodatkowych środków finansowych. Odpowiada to ocenie wyrażonej przez Wnioskodawców.

W trakcie konsultacji społecznych nie wskazano istotnych danych odnośnie skutków finansowych. Niemniej jednak uczestnik konsultacji zwrócił uwagę na ryzyko, że „proponowane rozwiązanie spowoduje że koszty oznakowań lasów i parków narodowych są olbrzymie a brak tych oznakowań będzie dalej skutkować odpowiedzialnością”⁶¹.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

⁶⁰ Zob. *Informacja o wynikach kontroli. Zarządzanie ochroną przyrody w parkach narodowych*, NIK, Warszawa, kwiecień 2024, s. 10, <https://www.nik.gov.pl/plik/id,29257,vp,32095.pdf>.

⁶¹ Zob. ID komentarza: 99947.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Proponowane przepisy nakładają na zarządców lasów należących do Skarbu Państwa i dyrektorów parków narodowych obowiązek umieszczenia w określonych miejscach tablic informujących o zasadach korzystania z udostępnionego obszaru leśnego oraz o ryzyku związanym z przebywaniem na terenie lasu. Zadanie to będzie stanowić dodatkowy koszt działalności powyższych podmiotów.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: 1. Przyjęcie rozwiązania legislacyjnego zawartego w projektowanej regulacji mogłoby doprowadzić do zmniejszenia czytelności stanu prawnego i wystąpienia trudności interpretacyjnych skutkujących obniżeniem poziomu pewności prawa. Nie można wykluczyć skutku w postaci wprowadzenia unormowań ingerujących w prawa i wolności konstytucyjne z naruszeniem norm ustawy zasadniczej. We wskazanym zakresie zasadnym byłoby przeprowadzenie odrębnej, pogłębionej analizy projektu.

2. Opiniowany projekt nie budzi wątpliwości z punktu widzenia EKPC.

2. Skutki społeczne: Obowiązek odpowiedniego informowania o ryzykach związanych z przebywaniem na terenach leśnych – przy założeniu braku wątpliwości co do obowiązującego stanu prawnego (zob. pkt 1) – mógłby przyczynić się do zwiększenia świadomości istniejących zagrożeń powodowanych zjawiskami naturalnymi oraz do zachowania większej ostrożności przez użytkowników lasu i osoby odwiedzające park narodowy, a także wzmocnienia ich poczucia własnej odpowiedzialności za decyzje o wejściu na teren lasu należącego do Skarbu Państwa albo na teren parku narodowego. Można sądzić, że w efekcie wejścia w życie proponowanych rozwiązań w kształcie niewywołującym wątpliwości co do stanu prawnego, we wskazanym zakresie doszłoby do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników lasu i parków narodowych.

3. Skutki gospodarcze: Projektowana regulacja nie wpływa na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość ani rynek pracy, mogłaby natomiast mieć pewien wpływ na prowadzoną przez PGL Lasy Państwowe gospodarkę leśną. Jednoznaczne uregulowanie kwestii odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zjawiska naturalne w systemie prawa polskiego sprawiłoby, że zarządcy lasu byłiby skłonni, w większym stopniu niż dotychczas, pozostawiać w lesie drzewa o znaczeniu biocenotycznym.

4. Skutki finansowe: Projektowana regulacja nie generuje obowiązkowych wydatków po stronie budżetu państwa czy budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obciążenia finansowe wynikające z proponowanych regulacji będą się głównie wiązały z przygotowaniem, rozmieszczeniem i utrzymywaniem tablic informacyjnych w miejscach wskazanych w projektowanych przepisach i będą ponoszone przede

wszystkim przez Lasy Państwowe i parki narodowe. Twierdzenie Wnioskodawców, że nakłady z tym związane będą niewspółmiernie niższe od obecnych kosztów związanych z odszkodowaniami i obsługą sporów, nie wydaje się w pełni uzasadnione.

5. Rozwiązania zagraniczne: Analiza rozwiązań przyjętych w Austrii, Czechach, Finlandii, Niemczech oraz Szwecji prowadzi do wniosku, że w analizowanych europejskich systemach prawnych przyjęto model oparty na zasadzie odpowiedzialności własnej użytkownika lasu, przy jednoczesnym wyraźnym i normatywnym ograniczeniu odpowiedzialności właściciela lub zarządcy gruntu do przypadków zawinionego naruszenia obowiązków prewencyjnych lub utrzymaniowych. Wspólnym elementem analizowanych regulacji jest założenie, że las jako środowisko naturalne nie podlega pełnemu zabezpieczeniu przed zagrożeniami wynikającymi z działania sił przyrody, a ryzyko to stanowi immanentną cechę korzystania z terenów leśnych.

Autorzy:

dr Marek Jaśkowski, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Natalia Firlej, specjalistka w Wydziale Studiów Komparatystycznych (pkt IV, XI.5)

dr Bartłomiej Oszkinis, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

Mirosław Gwiazdowicz, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VI, VII, X, XI.2, XI.3)

Monika Korolewska, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/